



תפנית

בית הספר למנהלים

תואר שני במנהל עסקים



מטלת גמר בקורס סדנת דירקטורים ונושאי משרה בכירים

שאלה 1



רקע כללי: חברת ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ היא חברה ציבורית ישראלית הפועלת בתחום קמעונאות המזון ומפעילה רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית. החברה נוסדה בשנת 1986 על ידי חיים (ויקטור) רביד, ומנוהלת כיום על ידי בנו, אייל רביד. ויקטורי נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) תחת הסימול VCTR לאחר שהונפקה לציבור בשנת 2011. על פי חוות הדעת של רואה החשבון המבקר, הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024 הוצגו באופן נאות, בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים.

המאזן:

2024	2023	יחס פיננסי
$625,586 \div 549,823 = 1.137 \approx 1.14$	$603,360 \div 528,325 = 1.142 \approx 1.14$	יחס שוטף: נכסים שוטפים ÷ התחייבויות שוטפות
$(625,586 - 277,832) \div 549,823 = 0.632 \approx 0.63$	$(603,360 - 268,665) \div 528,325 = 0.633 \approx 0.63$	יחס מהיר: (נכסים שוטפים - מלאי) ÷ התחייבויות שוטפות
$404,122 \div 2,112,641 = 0.191 \approx 0.19 = 19\%$	$398,112 \div 1,920,346 = 0.207 \approx 0.2 = 20\%$	יחס סיכון: הון עצמי ÷ סה"כ ההון העצמי והתחייבויות הכוללות

- יחס שוטף: היחס השוטף של ויקטורי נשאר כמעט ללא שינוי - 1.14 ב-2023 לעומת 1.14 (מעוגל) ב-2024. יחס הגבוה מ-1 מצביע על כך שהחברה מחזיקה נכסים שוטפים הגדולים מהתחייבויותיה השוטפות, ולכן מסוגלת לעמוד בהתחייבויות קצרות-הטווח בזמן.
- יחס המהיר: היחס המהיר לשנת 2024 עמד על 0.632, נתון כמעט זהה לשנת 2023 (0.633). יחס זה משקף את היכולת של החברה לפרוע את ההתחייבויות השוטפות שלה ללא תלות במכירת מלאי, ומתבסס רק על נכסים נזילים כמו מזומנים, לקוחות והכנסות שטרם התקבלו. כלומר, אם ויקטורי תידרש לשלם את כל חובותיה המיידיים, יהיו בידיה כ-63 אגורות לכל שקל חוב, מבלי להידרש למכור סחורה
- יחס הסיכון: יחס הסיכון ירד מ-20% בשנת 2023 ל-19% בשנת 2024, דבר המצביע על עלייה מתונה במינוף – כלומר, חלק גדול יותר מהפעילות ממומן על ידי התחייבויות. מגמה זו דורשת מעקב, שכן היא עשויה להשפיע על רמת הסיכון הפיננסי של החברה בעתיד, בעיקר אם תימשך במקביל לירידה ברווחיות או בתזרים המזומנים.

דוח רווח או הפסד:

2024	2023	2022	מדדי ביצועים
$2,582,279$ $\div 2,450,735$ $= 1.053 \approx 5.3\%$	$2,450,735$ $\div 2,315,218$ $= 1.058 \approx 5.8\%$	-----	גודל/גידול: הכנסות $t+1 \div t$
$619,940$ $\div 2,582,279 = 0.24$ $\approx 24\%$	$580,172$ $\div 2,450,735$ $= 0.236 \approx 23.6\%$	$538,025$ $\div 2,315,218$ $= 0.232 \approx 23.2\%$	אחוז רווח גולמי: רווח הגולמי $\div$ ההכנסות
$93,928$ $\div 2,582,279$ $= 0.036 \approx 3.6\%$	$86,242$ $\div 2,450,735$ $= 0.035 \approx 3.5\%$	$79,700$ $\div 2,315,218$ $= 0.034 \approx 3.4\%$	אחוז רווח תפעולי: רווח מפעולות רגילות $\div$ הכנסות
$93,928 + 38,914$ $= 132,842$	$86,242 + 37,371$ $= 123,613$	$79,700 + 33,833$ $= 113,533$	תזרים תפעולי רווח מפעולות רגילות + פחת
$43,746$ $\div 2,582,279$ $= 0.0169$ $\approx 1.69\%$	$45,294$ $\div 2,450,735$ $= 0.0184$ $\approx 1.84\%$	$36,912$ $\div 2,315,218$ $= 0.0159$ $\approx 1.59\%$	אחוז רווח נקי: רווח נקי $\div$ הכנסות

- גידול בהכנסות: קצב הצמיחה ב-2023 ביחס ל-2022 גדל ב-5.8%, אך הואט מעט ב-2024 ביחס ל-2023 שבוא קצב הצמיחה גדל ב-5.3%. למרות בלימת הקצב, מדובר בצמיחה יציבה על גבי בסיס הכנסות הולך וגדל
- אחוז רווח גולמי (היחס המסחרי): ניתן לראות שהרווח הישתפר בקביעות – מ-23.2% (2022) ל-23.6% (2023) ועד 24% (2024). כלומר בשנת 2024 על כל 100 שקל שהחברה מוכרת ללקוחות, 24 שקלים נשאר לחברה.
- אחוז רווח תפעולי: ניתן לראות עלייה הדרגתית מ-3.4% ל-3.5% ול-3.6%.
- תזרים תפעולי (שווי החברה): התזרים התפעולי עלה מכ-113.5 מיליון ש"ח ב-2022 ל-132.8 מיליון ש"ח ב-2024. המשמעות היא שהחברה מייצרת מזומנים בצורה יציבה ורווחית מתוך הליבה העסקית שלה.
- אחוז רווח נקי: הרווח הנקי מתוך ההכנסות ירד מ-1.84% בשנת 2023 ל-1.69% ב-2024. אמנם מדובר בירידה מתונה, אך היא מצביעה על שחיקה מסוימת כתוצאה מהוצאות מימון או מיסים גבוהים יותר

שאלה 2

א. ניתוח אנליטי:

חברת "סטייל-ישראלי" מתמודדת עם משבר תדמיתי ומשפטי חמור בעקבות תחקיר עיתונאי שחשף תנאי עבודה ירודים באחד ממפעלי הייצור שלה במזרח הרחוק. כדי לנתח את הדילמה האתית והניהולית שנוצרה, ניתן לבחון אותה לפי שתי גישות תיאורטיות שונות: תורת הניהול הצרה של מילטון פרידמן, ותיאוריית בעלי הזיקה. על פי תורת הניהול הצרה, תפקידה של הנהלת החברה הוא למקסם את רווחי בעלי המניות, כל עוד החברה פועלת במסגרת החוק. מנקודת מבט זו, תנאי העבודה במפעלים הם עניין משני, כל עוד הם אינם מפרים חוק מקומי, וכל עוד התחקיר אינו פוגע משמעותית בשורת הרווח. לפיכך, אם החברה תידרש לבצע שינויים יקרים, כמו שיפור תנאי העובדים או מעבר למפעלי ייצור חלופיים, היא תבחן זאת רק דרך פריזמה של עלות-תועלת. אם עלות התיקון גבוהה מהפגיעה הכלכלית הנובעת מהתחקיר, סביר שתנקוט בפעולות מינימליות בלבד: קמפיין יחסי ציבור, הבטחות כלליות או ניסיון להעביר את מרכז תשומת הלב למקום אחר. מנגד, תיאוריית בעלי הזיקה מציעה גישה רחבה יותר: החברה אחראית לא רק לבעלי המניות, אלא גם לעובדים, לקהילה המקומית, לצרכנים, למשקיעים מוסדיים, לגופי רגולציה ולתקשורת. הדגש הוא על ראייה מערכתית-אתית ועל הבנת התלות ההדדית בין החברה לבין סביבתה. במסגרת גישה זו, העובדים במפעלי הייצור הם בעלי זיקה מהותיים, ולכן פגיעה בזכויותיהם נחשבת לפגיעה במערך הקשרים האסטרטגי של החברה. לכן, ההתנהלות האחראית מחייבת פעולה ממשית, לא רק כדי לשמור על מוניטין, אלא מתוך הכרה בכך שתנאים אנושיים הם חלק בלתי נפרד מהצלחת החברה בטווח הארוך. ההמלצה תהיה לבצע שינוי ממש, לשפר את תנאי ההעסקה, לקיים דיאלוג עם בעלי עניין נוספים ולשדר שקיפות ולקיחת אחריות.

ב. גיבוש עמדת מנהיגות:

כמנכ"ל החברה, אני ממליץ לדירקטוריון לאמץ גישה אסטרטגית המבוססת על מודל "הערך המשותף". גישה זו רואה ביצירת ערך חברתי מנוף ליצירת ערך עסקי, ובכך מציעה פתרון שלם למשבר הנוכחי. היא מאפשרת לחברה לא רק לצאת מהמשבר, אלא לצאת ממנו מחוזקת, עם מותג אחראי, לקוחות נאמנים, משקיעים מרוצים ותרומה חיובית לחברה. הסיבה לבחירה בגישת הערך המשותף נעוצה בכך שהיא משלבת בין אחריות מוסרית לבין יתרון תחרותי. בשונה מגישת "שותפות קהילתית" אשר שמה דגש על יחסי אמון לטווח ארוך ללא בהכרח מדדים עסקיים מיידיים, הערך המשותף מציע אסטרטגיה המוטמעת בליבת הפעילות העסקית, כך שהשקעה באחריות חברתית תניב גם תועלת כלכלית ישירה, כמו נאמנות לקוחות, גידול במכירות וירידה בתחלופת עובדים. כדי ליישם את הגישה, אני מציע שלוש פעולות קונקרטיות שעל החברה לבצע במהלך ששת החודשים הקרובים. ראשית, יש לערוך ביקורת חיצונית ובלתי תלויה במפעלי הייצור, לפרסם דו"ח שקיפות לציבור, ולהתחייב לשדרוג תנאי העובדים בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים. שנית, יש להשקיע בהקמת תוכניות הכשרה מקצועיות לעובדים במפעלים, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים, כדי להעצים את העובדים ולהגביר את יעילות העבודה. שלישית, יש להשיק קו מוצרים חדש, למשל קו "אופנה הוגנת" שיודגש בו השיפור בתנאי הייצור, תוך תיוג ברור ושקוף ללקוחות וקידום קמפיין שיווקי המדגיש את השינוי החברתי והאתי שעברה החברה. באמצעות צעדים אלה, תוכל "סטייל-ישראלי" להחזיר את אמון הציבור והמשקיעים, לחזק את מיקומה בשוק, ולהוביל שינוי חיובי שמשרת הן את החברה והן את החברה האנושית.

שאלה 3

המקרה של חברת "העץ המלבב" מדגים את האתגרים והכשלים האפשריים בהתנהלות דירקטוריון בחברה ציבורית בכל הקשור לממשל תאגידי, פיקוח על ההנהלה, שמירה על תקינות תהליכי קבלת החלטות וניהול ניגודי עניינים. מתוך המקרה עולים כשלים במספר רבדים:

אישור תגמול נושאי משרה - פגם מהותי בהרכב ועדת התגמול

אחד הנושאים המרכזיים שנדונו בישיבת הדירקטוריון היה אישור מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. בהתאם לחוק החברות, ועדת התגמול בחברה ציבורית מחויבת להיות מורכבת מדירקטורים בלבד, כאשר לפחות שניים מהם צריכים להיות דירקטורים חיצוניים, והיתר בלתי תלויים. בניגוד להוראה זו, ועדת התגמול שמונתה כללה את מנכ"ל החברה, שאינו דירקטור, ואת יו"ר הדירקטוריון שהוא גם בעל השליטה בחברה. הרכב זה אינו עומד בדרישות החוק, ולכן ההחלטות שהתקבלו במסגרת ועדה זו אינן תקינות ועלולות להיפסל בדיון.

יתרה מזאת, ההחלטה להעניק למנכ"ל מענק שנתי בשיעור קבוע מהרווחים של החברה, מבלי להתחשב בפרמטרים כמו יעדי ביצוע, תרומה אישית או סיכון פיננסי מעוררת חשש ליצירת תמריצים שליליים, העלולים להוביל לניהול לא אחראי של משאבי החברה. מתן תגמול מסוג זה מחייב אישור "משולש" על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.

עסקה עם בעל שליטה - היעדר שקיפות וניגוד עניינים

העסקה לרכישת עצים מחברת "יועץ המלבב", שבשליטת יו"ר הדירקטוריון, מהווה עסקה עם בעל שליטה כמשמעה בחוק, ולכן טעונה אישור בוועדת הביקורת, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות. במקרה זה נטען כי ועדת הביקורת אישרה את העסקה, ואף קבעה כי אינה עסקה חריגה. עם זאת, לא התקבלו הצעות מחיר נוספות, וההערכה היחידה שהוצגה לדירקטוריון הייתה מטעמו של אדם שכונה "המומחה שאני הכי סומך עליו", ללא פרטים, שמות, שיטת הערכה או חוות דעת עצמאית.

גם טענת יו"ר הדירקטוריון כי "לא נמצאו הצעות אחרות" אינה פוטרת את החברה מהחובה לבצע בדיקה יסודית ושקופה. מדובר בהתנהלות המעוררת חשש ממשי לניגוד עניינים. על בעל השליטה היה להימנע מלהשתתף בדיון או להשפיע עליו, אולם בפועל הוא הוביל את הדיון, דחף לאישור העסקה ולא אפשר תהליך בדיקה אובייקטיבי. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם חובת האמונים וחובת הזהירות המוטלת על דירקטורים, במיוחד כאשר הם נגועים בניגוד עניינים אישי.

חלוקת דיבידנד – היעדר בדיקות פיננסיות כנדרש

הדיון בעניין חלוקת דיבידנד התקיים לאחר שהעסקאות האחרות אושרו, ובמהלכו טען יו"ר הדירקטוריון כי החברה צפויה לרווחים בעתיד ולכן אין מניעה לחלק דיבידנד. אולם, חלוקת דיבידנד מותרת רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים: קיומם של רווחים נצברים, ויכולת פירעון של התחייבויות גם לאחר החלוקה.

הסתמכות על תחזית עתידית בלבד, ללא הצגת דוחות כספיים עדכניים או תחזית תזרימית מבוססת, אינה מהווה עמידה במבחנים אלה. במצב כזה, אם יתברר בעתיד שהחברה לא הייתה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה, עלולים הדירקטורים לשאת באחריות אישית ולהידרש להשיב את הדיבידנד שחולק שלא כדין.

ליקויים בממשל התאגידי – העדר תיעוד והפרת חובות יסוד

לצד שלוש הסוגיות המהותיות שעמדו על סדר היום, יש להצביע גם על פגמים מהותיים נוספים בהתנהלות הישיבה, ובעיקר על כך שמזכיר החברה נאלץ לעזוב את הישיבה באמצע הדיון. היעדרו של מזכיר החברה, האחראי על תיעוד ישיבות הדירקטוריון והבטחת תקינות הפרוטוקולים פוגע באמינות תהליך קבלת ההחלטות, ועלול לשלול מהדירקטורים את ההגנה המשפטית של כלל שיקול הדעת העסקי.

התנהלות הכוללת העדר שקיפות, קבלת החלטות חפזה, דיונים לא מתועדים ונוכחות פעילה של בעלי עניין, סותרת את כללי הממשל התאגידי התקין ואת חובות האמון והזהירות המוטלות על הדירקטורים לפי החוק והפסיקה.

המלצות:

- הקמת ועדת תגמול תקינה: בהרכב העומד בדרישות החוק.
- אישור מחדש של שכר המנכ"ל: בהתאם להליך החוקי: ועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית.
- עיכוב העסקה עם "יועץ המלבלב": קבלת הצעות מחיר נוספות וחוות דעת אובייקטיבית וכן שקילת הצורך באישור האסיפה הכללית אם העסקה חריגה.
- בדיקת איתנות פיננסית לפני חלוקת דיבידנד: הכנת תחזית תזרימית מפורטת, קבלת חוות דעת מקצועית במידת הצורך.
- הקפדה על נוכחות ותיעוד מלא של מזכיר החברה: בכל דיון מהותי, במיוחד בעסקאות עם בעלי עניין.
- מניעת השתתפות בעלי עניין בהחלטות הנוגעות להם ל מניעת ניגודי עניינים והבטחת שקיפות בתהליך קבלת ההחלטות.
- הדרכת הדירקטוריון בנושא אחריות אישית וממשל תאגידי: לרענון הידע ועמידה בחובות החוקיות והאתיות.
- שקילת מינוי דירקטורים חיצוניים נוספים: לחיזוק העצמאות והביקורת הפנימית של הדירקטוריון.

שאלה 4

המקרה של חברת "שמש קורנת" מעלה שורת כשלים חמורים בממשל התאגידי של החברה, אשר נוגעים להיבטים בסיסיים של אחריות הדירקטוריון, תהליך קבלת ההחלטות, וחובת הפיקוח והזהירות של נושאי המשרה. כשלים אלה משקפים לא רק התרשלות מקצועית, אלא גם היעדר מנגנוני בקרה פנימיים, אי עמידה בדרישות החוק ונורמות מקובלות בחברות ציבוריות בישראל.

1. חובת הזהירות של דירקטור ונושא משרה

סעיף 35 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, קובע כי נושא משרה בחברה חייב לפעול בתום לב וברמת זהירות סבירה. על פי הפסיקה והספרות המשפטית, רמת הזהירות מחייבת את הדירקטוריון לבחון את החומר המונח בפניו בצורה ביקורתית, תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי ומבוסס. במקרה הנדון, הדוחות הכספיים נמסרו לדירקטוריון אך ורק שעות ספורות לפני ישיבת האישור. הדבר לא אפשר לדירקטורים ללמוד את הנתונים לעומק, לנתח את מגמות הפעילות העסקית, ולהבין את השלכות הפיננסיות של הירידה החדה במכירות. ההתנהלות מצביעה על הפרה ברורה של חובת הזהירות, הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת רמת הביקורת וההבחינה העצמאית של המסמכים.

2. העדר מומחיות והימנעות מהסתייעות בגורם מקצועי

הדירקטוריון, חסר הכשרה חשבונאית או פיננסית, קיבל לידו דוחות כספיים מבלי שהסתייעה ברואה חשבון, יועץ חיצוני או מומחה בלתי תלוי. חובתו של דירקטור ללא מומחיות מקצועית לפנות לגורם מוסמך כאשר עליו לאשר או להבין נושאים מורכבים, ובמיוחד בדוחות כספיים. בהיעדר מומחיות כזו, הדירקטור אינו יכול למלא את תפקידו כנדרש, והימנעות מבקשת חוות דעת מקצועית עלולה להיחשב לרשלנות תפקודית.

3. כשלים באישור הדוחות הכספיים

אישור הדוחות נעשה על בסיס חותמת של סמנכ"ל הכספים שהוא גם קרוב משפחתו של בעל השליטה. לא זו בלבד שמדובר בניגוד עניינים מובהק, אלא שהנתונים עצמם הוכנו על ידי מהנדס מכונות חסר הכשרה חשבונאית, אשר אף הוא קיבל את הסמכות מטעם ההנהלה. יש כאן כשל כפול - גם ברמת ההכנה (על ידי גורם לא מוסמך) וגם ברמת הפיקוח (העדר ביקורת של דירקטוריון או רואה חשבון). הדירקטוריון לא דרש הסברים, לא שאל שאלות מהותיות, ולא הפעיל שיקול דעת ביקורתי. התנהגות הסותרת את חובותיו הבסיסיות לפי הדין.

4. התעלמות מנתוני שוק מהותיים

ירידה של 20% במכירות נחשבת לאירוע מהותי בעל השלכות עסקיות נרחבות הכולל פגיעה ברווחיות, תזרים מזומנים, מערכות יחסים עם ספקים ולקוחות, ואף ביכולת החזר של התחייבויות פיננסיות. המנכ"ל אמנם ציין באופן כללי "שינויים משמעותיים", אך לא פירט, לא הציג תחזיות, לא דן עם הדירקטוריון בהשלכות ולא הביא נתונים סדורים לגבי הסיכונים הקיימים. ההתנהלות הזו מעידה על העדר שקיפות מינימלית מצופה, תוך טיוח מידע קריטי שנדרש להחלטות מושכלות. חברי הדירקטוריון, מצדם, לא דרשו פירוט נוסף ולא עיכבו את אישור הדוחות. פעולה המצביעה על כשל מערכתי בתרבות הארגונית ובתפקוד האורגנים המפקחים של החברה.

5. העדר תפקוד של ועדת הביקורת והיעדר ניהול סיכונים

ועדת הביקורת התכנסה לישיבה שנמשכה כשעה בלבד. פרק זמן זה, במיוחד לאור הירידה הדרמטית במכירות (20%), והעובדה שמדובר בדוחות כספיים שנתיים אינו סביר ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הבדיקה המעמיקה, המקצועית והביקורתית המצופה מהוועדה. בנוסף אין זכר לכך שוועדת הביקורת קיימה דיון עצמאי מקדים, או שיזמה בדיקה של ההכנות לדוחות או של ההתפתחויות העסקיות. ועדת ביקורת מהווה את אחד ממנגנוני הפיקוח המרכזיים בחברה ציבורית, ותפקידה לגלות עצמאות מחשבתית, לעקוב אחרי חריגות או תופעות בלתי תקינות.

6. רואה חשבון - שותף חדש בתיק ללא ליווי אפקטיבי

מן הטקסט עולה כי רואה החשבון החיצוני שטיפל בדוחות היה שותף חדש בתיק. עובדה זו מחייבת משנה זהירות, שכן רואה חשבון חדש נדרש ללמוד את פעילות החברה, להבין את רמות הסיכון, ולהשוות מול נתוני עבר. עם זאת, אין כל עדות לכך שדירקטוריון החברה ו/או ועדת הביקורת דרשו להציג את רואה החשבון בישיבה, לשמוע ממנו חוות דעת, או לוודא כי אכן נערכה ביקורת מספקת בהתחשב בשינוי בגורם הבודק. מדובר בהתעלמות חמורה מהצורך בפיקוח אפקטיבי ומתן מענה מקצועי לחששות, אי סדרים או אי בהירות.

סיכום והמלצות:

- יש לכנס את ועדת הביקורת לבחינה דחופה של התנהלות הדירקטוריון וההנהלה.
- יש להורות על מינוי רואה חשבון חיצוני לבדיקת תקינות הדוחות ואופן הכנתם.
- יש להטמיע נהלים מחייבים לחברי הדירקטוריון, הכוללים חובת קריאת חומרים מראש, הסתייעות בגורמים מקצועיים במקרה הצורך, והתכנסויות תקופתיות יזומות.
- נדרש לבצע שינוי מבני בהרכב הדירקטוריון ולהוסיף חברים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש בתקנות החברות הציבוריות.
- לבחון מחדש את מערך ניגודי העניינים וניהול בעלי העניין בחברה.